



BEDROCK
A B O G A D O S

DENUNCIA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO · FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Denuncia — Manzanares de la Cuenca

Conjunto Residencial Manzanares de la Cuenca P.H. contra Adriana María Guevara Velásquez, por falsedad en documento privado, abuso de confianza calificado, administración desleal y hurto.

DOCUMENTO

Denuncia

FECHA

2 de septiembre de 2026

ALCANCE

Confidencial · Fiscalía General de la Nación, Unidad de Asignaciones (Reparto), Envigado

Documento confidencial. Contiene información sujeta a reserva del proceso penal.

Señores

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Unidad de Asignaciones (Reparto)

Envigado - Antioquia

REF: DENUNCIA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

DELITOS: Falsedad en Documento Privado (Art. 289 C.P.), Abuso de Confianza Calificado (Art. 249 y 250 Num. 4 C.P.), Administración Desleal (Art. 250B C.P.) y Hurto (Art. 239 C.P.).

DENUNCIANTE: JUAN MANUEL CORREA MUÑOZ (Apoderado Especial del Conjunto Residencial Manzanares de la Cuenca P.H.)

DENUNCIADA: ADRIANA MARÍA GUEVARA VELÁSQUEZ

JUAN MANUEL CORREA MUÑOZ, mayor de edad, domiciliado y residente en el municipio de Envigado, Antioquia, identificado con la cédula de ciudadanía número **1.037.647.655** de Envigado, abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional No. **331.671** del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado especial del **CONJUNTO RESIDENCIAL MANZANARES DE LA CUENCA P.H.**, persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, con NIT. **901.458.152-6**, debidamente facultado por el(la) representante legal de la copropiedad, según el poder especial que se adjunta al presente, de manera respetuosa comparezco ante su Despacho con el fin de formular **DENUNCIA** en contra de la señora **ADRIANA MARÍA GUEVARA VELÁSQUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía número **43.559.630** de Envigado, en su calidad de exadministradora y exrepresentante legal del conjunto residencial, bajo la gravedad del juramento, con la advertencia de responsabilidad penal por falsedad en la denuncia prevista en el artículo 69 de la Ley 906 de 2004, manifestando que los hechos aquí expuestos no han sido puestos en conocimiento de otra autoridad competente penal, con base en los siguientes Hechos Jurídicamente Relevantes, Fundamentos de Derecho y Medios de Prueba:

1. HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES

Los sucesos fácticos que estructuran la presente denuncia ocurrieron de manera sistemática y continuada durante la gestión de administración de la denunciada, entre mediados de 2022 y septiembre de 2025, configurando un evidente desfallo y detrimento patrimonial a las finanzas del conjunto residencial. Los hechos se organizan por categoría de conducta, con la referencia expresa al medio de prueba que sustenta cada uno.

1.1. Calidad de la denunciada y deber de custodia

Mediante Acta de Consejo de Administración del 21 de mayo de 2022, la señora **ADRIANA MARÍA GUEVARA VELÁSQUEZ** fue nombrada Representante Legal y Administradora del **CONJUNTO RESIDENCIAL MANZANARES DE LA CUENCA P.H.**, nombramiento inscrito por la Alcaldía de Envigado mediante Resolución No. 0008009 del 9 de junio de 2022, en su calidad de representante legal de PH Soluciones y Servicios Integrales S.A.S., contratista del servicio de administración según contrato suscrito el 15 de junio de 2022. En tal calidad, ostentaba la administración directa, la ordenación del gasto y la custodia de los dineros depositados en las cuentas bancarias de la copropiedad, así como de los bienes y activos comunes, estando sujeta contractualmente al deber de “revisar y salvaguardar el buen funcionamiento de la contabilidad, los libros auxiliares... documentos y comprobantes” (cláusula primera, literal f) y a la exigencia de un mínimo de dos cotizaciones para la aprobación del Consejo de Administración en todo gasto o compra de activos o servicios (cláusula sexta) — exigencia que

el Consejo de Administración entrante documentó formalmente como de tres cotizaciones, en aplicación del Reglamento de Propiedad Horizontal.

El 16 de junio de 2025, la entonces presidenta del Consejo de Administración, consejera Margarita Cárdenas, firmó por su cuenta, sin conocimiento ni autorización del Consejo en pleno y sin que exista acta que lo respalde, un nuevo contrato con PH Soluciones y Servicios Integrales S.A.S., que el Consejo de Administración entrante calificó como de duración “abiertamente abusiva” en su cláusula novena, en favor de la denunciada. La relación contractual entre la copropiedad y la denunciada fue finalmente terminada de manera unánime por el Consejo de Administración legalmente electo el 14 de septiembre de 2025, mediante Acta No. 01 del 15 de septiembre de 2025, que removió a la denunciada del cargo de administradora con efecto inmediato.

Prueba: Contrato de Prestación de Servicios suscrito el 15 de junio de 2022 entre el Conjunto Residencial Manzanares de la Cuenca P.H. y PH Soluciones y Servicios Integrales S.A.S. (Anexo No. 1); Informe Final de Auditoría Contable Manzanares (Activo Financiero), sección “Revisión documental general — Vigencia 2022” (Anexo No. 2); Resolución No. 0008009 de la Alcaldía de Envigado, 9 de junio de 2022 (Anexo No. 18); Acta No. 01 del Consejo de Administración, 15 de septiembre de 2025 (Anexo No. 19).

1.2. Falsedad documental por manipulación del Comprobante de Egreso No. 772 (compra de panel para la red contra incendios)

El comprobante de Egreso No. 772 se generó originalmente el 21 de mayo de 2025, por concepto de cuentas de cobro a favor del proveedor Ferney Alonso González Restrepo, por un valor cercano a los \$2.200.000 a \$2.900.000 según las distintas fuentes internas de la copropiedad (existe discrepancia entre los documentos del expediente sobre esta cifra exacta, que se relaciona en el numeral de pruebas). El tesorero de la copropiedad rechazó dicho comprobante por falta de causación contable oportuna de las facturas que pretendía soportar.

Tras el rechazo, el mismo consecutivo “772” fue modificado por la denunciada: se cambió el valor a **\$7.500.000**, se cambió el concepto a “compra de panel RCI” y se refechó el documento al **jueves 8 de mayo de 2025**, es decir, a una fecha anterior al propio rechazo del 21 de mayo, simulando que el comprobante ya existía desde antes. El pago se cubrió mediante seis retiros fraccionados en cajero electrónico entre el 7 y el 23 de mayo de 2025 (tres en el Centro Comercial Mayorca y tres en la Universidad Pontificia Bolivariana), que suman exactamente \$7.500.000, con la anotación manuscrita en el comprobante de que el dinero provenía de un “préstamo” personal de la administradora a la copropiedad.

Esta operación es contradictoria en sí misma: el 2 de mayo de 2025, es decir, seis días antes de la fecha que finalmente se hizo constar en el comprobante, Alianza Fiduciaria S.A. había consignado \$8.670.114 en la cuenta Davivienda de la copropiedad, por lo que existía liquidez suficiente para pagar el panel por transferencia directa al proveedor, sin necesidad de préstamo alguno ni de fraccionar el reembolso en seis retiros de efectivo en dos centros comerciales distintos.

Prueba: Réplica del 24 de agosto de 2025 del consejero-tesorero Santiago Sánchez al revisor fiscal, con evidencia fotográfica de extractos bancarios y libros auxiliares, incluido el extracto Davivienda de la consignación de Alianza Fiduciaria del 2 de mayo de 2025 (Anexo No. 3); Informe de Gestión del Consejero Tesorero a junio 20 de 2025 (Anexo No. 4); Informe del Consejero Tesorero de los Egresos de Mayo de 2025 (Anexo No. 5).

1.3. Falsedad documental en comprobantes de egreso de caja menor y eventos (Nos. 763, 765 y 766)

Durante mayo de 2025 se detectaron al menos tres comprobantes de egreso alterados después de su rechazo inicial por el tesorero:

- **Comprobante No. 763**, a nombre de la consejera Margarita Cárdenas, por celebración del día de la

madre: rechazado el 15 de mayo de 2025 por valor de \$145.000; reingresado el 22 de mayo por \$234.000, sin justificación ni soporte adicional.

- **Comprobante No. 765**, a nombre del jardinero José Martínez, por horas extra y dominicales: originalmente \$460.000, modificado a \$540.000, sin que a la fecha de la última comunicación del tesorero se hubiera subsanado la inconsistencia.
- **Comprobante No. 766**, a nombre de la propia administradora por gastos de caja menor: rechazado el 15 de mayo por valor de \$162.600, al estar soportado con facturas a nombre de un tercero ajeno a la copropiedad (Luz Andrea Velásquez Arboleda); reingresado el 22 de mayo por \$212.000, con otra factura igualmente a nombre de una persona natural distinta de la copropiedad.

Un comprobante relacionado (No. 786, por \$540.000 a favor de José Martínez) permanece sin autorizar por falta de documentación, de modo que, si bien la manipulación documental de los comprobantes 763, 765 y 766 está probada, no hay evidencia en el expediente de que el pago irregular al jardinero se haya consumado por esta vía específica.

Prueba: Informe del Consejero Tesorero de los Egresos Mes de Mayo de 2025 y su correo electrónico de remisión (Anexo No. 5); Comprobante de Egreso No. 785 (Clase Alpha) del 4 de junio de 2025, relacionado en el numeral siguiente (Anexo No. 6).

1.4. Falsedad documental por inflación del Comprobante de Egreso No. 785 (Clase Alpha)

El 4 de junio de 2025 la denunciada elaboró el Comprobante de Egreso No. 785 por valor de \$1.717.250 a favor del proveedor Clase Alpha S.A.S., por concepto de anticipo de logística de assembly, cuando el valor real del anticipo (50%) era de \$1.177.250, es decir, \$540.000 por encima de lo debido. El tesorero detectó la alteración antes de aprobar el pago conjunto, lo rechazó, y al día siguiente (5 de junio) se causó y aprobó únicamente el valor correcto de \$1.177.250 a Clase Alpha. El intento de canalizar los \$540.000 sobrantes hacia el jardinero José Martínez (comprobante 786, numeral anterior) quedó sin autorizar. La alteración material del comprobante 785 está probada documentalmente; su ejecución efectiva fue impedida por el control del tesorero.

Prueba: “2. julio 25 ALTERACIÓN DE CUANTÍA EN COMPROBANTE EGRESO 785 JUNIO 04 CLASE ALPHA” y su correo de remisión (Anexo No. 6); hecho corroborado de forma independiente por el Consejo de Administración entrante en el Acta No. 01 del 15 de septiembre de 2025 (Anexo No. 19).

1.5. Falsedad documental en comprobantes de caja menor y eventos sin numeración de máquina (Nos. 796 a 801)

Entre el 19 y el 20 de junio de 2025, el tesorero recibió para revisión seis comprobantes de egreso (Nos. 796 a 801) con numeración escrita a mano (“a lapicero”) en lugar de la numeración consecutiva de la máquina contable, por un total de \$32.097.193: Coopevian \$20.614.684, María Bernarda Henao (contadora) \$1.423.509, Ferney González \$710.447, MQ Piscinas \$699.763, Camilo Torres (abogado, contrato de administración no autorizado por el Consejo) \$1.400.000, y Geoproyectos \$7.248.790. Los comprobantes a Henao, González, MQ Piscinas y Geoproyectos carecían de soportes.

Prueba: “Respuesta a Queja de Auxiliar Administrativo Santiago Empleado de Adriana Guevara” (carta del tesorero Santiago Sánchez al revisor fiscal, 27 de junio de 2025) (Anexo No. 7).

1.6. Abuso de confianza calificado: elusión de bancarización mediante cuenta personal

Entre octubre de 2024 y junio de 2025, la denunciada realizó al menos 27 pagos a proveedores y terceros directamente desde su cuenta bancaria personal, por valor acumulado de **\$81.934.479**, los cuales fueron posteriormente legalizados mediante cuentas de cobro. Se destacan concentraciones en Johan Combariza (\$45.360.000) y Ferney González (\$14.191.760, que incluye el pago de \$7.500.000 relacionado con el panel RCI del numeral 1.2). Esta práctica impide la trazabilidad de los recursos y elude los controles bancarios propios de la persona jurídica.

Prueba: Informe Final de Auditoría Contable Manzanares de la Cuenca (Activo Financiero), sección “Pagos Realizados desde Cuenta Personal Adriana Guevara” — tabla completa de 27 movimientos (Anexo No. 2).

1.7. Abuso de confianza calificado: autopréstamos y reembolsos a la administradora

Entre enero de 2023 y agosto de 2025 se identificaron 18 pagos a favor de la denunciada, por fuera del esquema de caja menor, bajo el concepto de “préstamos” que ella misma habría hecho a la copropiedad, por un valor total de **\$20.705.025**. Dentro de estos pagos se encuentra el del 8 de marzo de 2024 por \$1.700.000, correspondiente al reembolso alegado por la compra de una nevera para el salón social (numeral 1.9). Existe además un segundo pago de \$1.700.000, del 20 de junio de 2025, que el propio expediente vincula a un comprobante de egreso No. 768 de mayo de 2025 por \$2.955.090 previamente rechazado por falta de soporte; el motivo exacto de este segundo desembolso no está plenamente aclarado en la documentación disponible y se reporta con esa salvedad.

Prueba: Informe Final de Auditoría Contable Manzanares de la Cuenca (Activo Financiero), sección “Pagos Realizados a Adriana Guevara por Préstamos” — tabla completa de 18 movimientos (Anexo No. 2); “16.sept 25 Respuesta a Dictamen Intermedio con Salvedades Año 2025” (Anexo No. 8).

1.8. Abuso de confianza calificado: manejo de la caja menor institucional en cuenta personal

El fondo fijo de caja menor de la copropiedad, de \$1.000.000, se mantenía depositado en la cuenta personal de la denunciada, en contravía de las políticas de tesorería adoptadas por el consejo en 2025 (pagos por transferencia a la cuenta del proveedor, salvo gastos menores por caja menor). Cada gasto se tramitaba mediante comprobante de egreso para que la copropiedad le consignara directamente a ella, sin cumplir el reembolso al 70% de consumo previsto para un fondo fijo.

Prueba: “16.sept 25 Respuesta a Dictamen Intermedio con Salvedades Año 2025”, declaración del tesorero saliente Santiago Sánchez (Anexo No. 8).

1.9. Hurto: apropiación de la nevera del salón social

El 8 de marzo de 2024 la denunciada registró contablemente y cobró a su favor un reembolso de \$1.700.000, destinado a la compra de una nevera para el salón social del conjunto. La auditoría forense externa y la inspección física de la administración entrante constataron que dicho electrodoméstico nunca ingresó a las áreas comunes, no existe físicamente en el conjunto y no se encuentra en el inventario real de activos fijos de la copropiedad.

Prueba: Informe Final de Auditoría Contable Manzanares de la Cuenca (Activo Financiero), sección “Pagos Realizados a Adriana Guevara por Préstamos”, narrativa específica sobre la nevera (Anexo No. 2).

1.10. Patrón de retiros en efectivo alejados de la copropiedad

Entre enero y junio de 2025, la denunciada realizó retiros en efectivo y compras con tarjeta débito de la cuenta Davivienda de la copropiedad, en incumplimiento de las políticas de tesorería y de una prohibición previa del propio consejo, por montos que van desde \$600.000 hasta \$21.160.000 por mes, en cajeros ubicados en zonas alejadas de la copropiedad (Centro Comercial Mayorca, Universidad Pontificia Bolivariana, Unicentro, City Plaza, La Frontera, San Antonio de Pereira, Complex Llanogrande, El Tesoro), sin relación operativa evidente con la administración del conjunto: enero \$2.670.000 (Pedro Antonio Cifuentes), febrero \$21.160.000 más \$198.866 en tarjeta débito (Johan Combariza), marzo \$8.110.000 más \$641.200, abril \$15.030.000 más varios, mayo el caso del panel RCI ya relacionado (numeral 1.2), junio \$1.700.000 (numeral 1.7).

Prueba: Informe Final de Auditoría Contable Manzanares de la Cuenca (Activo Financiero), sección “Retiros de Efectivo en Cajeros Davivienda” (Anexo No. 2); Réplica del 24 de agosto de 2025 del tesorero Santiago Sánchez, con libros auxiliares mes a mes (Anexo No. 3).

1.11. Administración desleal: contratación irregular y concentrada del proveedor Johan Gilberto Combariza

Entre abril de 2024 y abril de 2025, la copropiedad pagó a Johan Gilberto Combariza Santos, persona natural sin verificación documentada de cámara de comercio ni RUT, la suma de **\$247.418.253**, distribuidos entre cuota extraordinaria 2024 (\$142.424.976, equivalente al 69% de toda la cuota extra recaudada ese año), mantenimiento de zonas comunes (\$53.520.377), mantenimiento de puerta vehicular (\$865.000), imprevistos (\$16.942.500) y gastos de reclamos contra la constructora (\$33.665.400). Una parte sustancial de estos pagos se realizó en efectivo, por retiro en oficina o cajero electrónico, y otra parte mediante los “préstamos personales” ya relacionados en el numeral 1.6. De este total, \$174.633.830 corresponden específicamente a 24 cuentas de cobro por obras y reparaciones en zonas comunes (pérgolas, cerramientos, tuberías, pintura, cajas de aguas), sin que existan pólizas, seguros o garantías que respalden su ejecución, ni soportes de afiliación a seguridad social acordes con el Ingreso Base de Cotización exigido por la ley para contratistas independientes.

Prueba: “4. julio 25 Solicitud Contratos y Pólizas Proveedor Johan Combariza” (carta del tesorero del 11 de junio de 2025, con tabla de pagos por rubro) (Anexo No. 10); Informe Final de Auditoría Contable Manzanares de la Cuenca (Activo Financiero), sección “Cuentas de Cobro Johan Combariza” (Anexo No. 2); cifra de \$247.418.253 corroborada de forma independiente por el Acta No. 01 del Consejo de Administración, 15 de septiembre de 2025 (Anexo No. 19).

1.12. Administración desleal: contratación irregular de Geo Proyectos S.A.S.

En junio de 2025, ante un requerimiento ambiental de la Alcaldía de Envigado por vertimiento de aguas residuales, la administración, en cabeza de la denunciada, contrató directamente a Geo Proyectos S.A.S. para la reparación de un tramo de la red interna de aguas negras, sin cumplir con las cotizaciones reglamentarias exigidas por el contrato de administración y sin contar con contrato escrito ni pólizas al momento de intentar el primer desembolso (5 de junio de 2025). El valor de la obra, cotizado inicialmente en \$8.112.860, se incrementó sucesivamente por vía verbal hasta \$22.610.439, un aumento del 179% sobre la cotización inicial, generando un sobrecosto de \$14.497.579. Dentro de ese valor final se incluyeron pólizas por \$1.498.115 que, pese a un acuerdo de reparto al 50% con el contratista, terminaron siendo asumidas en su totalidad por la copropiedad. Los trabajadores que ejecutaron la obra estaban afiliados a seguridad social como dependientes de una empresa distinta (Retricat S.A.S., de objeto social ajeno a la obra contratada), contradiciendo la certificación escrita del representante legal de Geo Proyectos sobre su vinculación directa. La denunciada rechazó, junto con el resto del consejo, la propuesta del tesorero de contratar una interventoría técnica independiente antes de iniciar la

obra, y reconoció expresamente en un audio dirigido al consejo no tener criterio técnico para evaluarla (“no soy ni interventora, ni topógrafa”), recibiendo pese a ello la obra sin acompañamiento técnico.

Prueba: “7. julio 25 Informe sobre Contrato Geo Proyectos Ingeniería S.A.S.” (Anexo No. 11) y “9. julio 25 Finalización Contrato Geo Proyectos” (Anexo No. 12), informes formales del tesorero al consejo y revisoría fiscal; Informe Final de Auditoría Contable Manzanares de la Cuenca (Activo Financiero), sección “Contrato Geoproyectos” (Anexo No. 2); incumplimiento de la exigencia de tres cotizaciones confirmado por el Acta No. 01 del Consejo de Administración, 15 de septiembre de 2025, numeral 11 (Anexo No. 19).

1.13. Administración desleal: contratación del sistema de cámaras con conflicto de interés no revelado

En 2025 se pagó un total de \$49.731.941 por el sistema de circuito cerrado de televisión: \$31.731.941 a ANSE Electronics S.A.S. y \$18.000.000 a Andrés Toro Cardona, por la venta de veinte racks para cámaras, facturados como persona natural. Andrés Toro Cardona es el representante legal de ANSE Electronics, de modo que la misma persona cobró por dos vías distintas dentro del mismo proyecto, sin que conste en el expediente disponible que este conflicto de interés haya sido revelado al consejo. El gasto no tiene rubro presupuestal identificable en el presupuesto aprobado para la vigencia 2025.

Prueba: Informe Final de Auditoría Contable Manzanares de la Cuenca (Activo Financiero), sección “Contrato Cámaras de Seguridad” (Anexo No. 2); cifra de \$47.059.715 sin presupuesto aprobado corroborada de forma independiente por el Acta No. 01 del Consejo de Administración, 15 de septiembre de 2025, numeral 13 (Anexo No. 19).

1.14. Administración desleal: baja irregular de cartera por exceso de facultades

Entre enero y junio de 2025, la administración, la contadora María Bernarda Henao, el revisor fiscal Juan Diego Gómez Herrera y el consejo de administración dieron de baja de los estados financieros, llevándolos directamente al gasto, saldos por valor de **\$65.937.800**, correspondientes a escrituras con paz y salvo, retiros de intereses y multas, y acuerdos entre administración y consejo respecto de cerca de treinta unidades privadas — algunas de propietario registrado “Acierto Inmobiliario” (como comercializadora con inventario propio) y otras de propietarios individuales o de entidades bancarias que habían recibido cartera de la constructora por solidaridad. La Asamblea General Ordinaria del 19 de marzo de 2025 únicamente había facultado al consejo para negociar la condonación de **intereses** de mora de la deuda de la constructora, “no el capital”; ni esa asamblea ni la extraordinaria del 8 de junio de 2025 sometieron a votación la condonación de capital. La baja de saldos de capital excedió, por tanto, el mandato asambleario, sin que existan actas o soportes formales que respalden individualmente cada decisión. Aparte de esta baja, permanece activo y sin gestión de cobro un saldo adicional de \$120.687.750 en la cuenta “Saldo Constructora” (cuenta 130510), sin que se evidencien criterios homogéneos entre lo que se dio de baja y lo que se mantuvo activo.

Prueba: “14. agosto 31 Solicitud sobre Cartera Dada de Baja y Otros” (carta del consejero-contador Santiago Sánchez, con relación línea por línea y cita de las actas de asamblea) (Anexo No. 13); Informe Final de Auditoría Contable Manzanares de la Cuenca (Activo Financiero), sección “Cuentas por Cobrar Llevadas al Gasto (Baja de Cartera)” (Anexo No. 2).

1.15. Administración desleal: gastos jurídicos y periciales sin resultado materializado

Entre 2023 y 2025 la administración incurrió en erogaciones por \$60.238.711 (honorarios del abogado Camilo Andrés Arias, \$5.200.000, en 2023; honorarios del abogado Juan Carlos Montoya, \$6.500.000, en 2024; estudio pericial estructural de ICE Ingeniería, \$48.538.711, en 2025) con el propósito declarado de sustentar una demanda contra la constructora Acierto Inmobiliario S.A. A la fecha del informe de auditoría forense, no existe evidencia de que dicha demanda se haya presentado formalmente, ni de coordinación efectiva entre el abogado y el perito estructural contratado.

Prueba: Informe Final de Auditoría Contable Manzanares de la Cuenca (Activo Financiero), secciones “Gastos sin Resultados Materializados” y “Vigencia 2025” (Anexo No. 2).

1.16. Sobreestimación del activo y patrimonio real de la copropiedad

El informe de auditoría forense identificó que \$186.650.964 registrados como activo correspondían en realidad a valores que debían reconocerse como gasto: \$6.500.000 de anticipo a Juan Carlos Montoya por una demanda que no llegó a interponerse, \$4.320.000 ya cancelados a Trébol Jurídico S.A.S., \$22.655.196 ya cancelados a Servip Soluciones, y \$153.175.768 de saldos a cargo de Acierto Inmobiliario S.A. arrastrados desde 2022 sin garantía real de recuperación. Como consecuencia, el patrimonio registrado en libros por \$269.957.364 a septiembre de 2025 se reduce, en la realidad ajustada, a \$83.306.400, y el resultado del ejercicio pasa de una pérdida en libros de \$117.625.342 a una pérdida real acumulada de \$304.276.306. De esta última cifra, más de un tercio (\$153.175.768) corresponde a un saldo heredado desde 2022, anterior al inicio de la gestión de la denunciada.

Prueba: Informe Final de Auditoría Contable Manzanares de la Cuenca (Activo Financiero), secciones “Cuentas del Activo que Deben ir al Gasto” y “Estados Financieros en Libros vs. Realidad” (Anexo No. 2).

1.17. Déficit no explicado en la reserva legal

Durante 2025, la reserva legal de la copropiedad, exigida por la Ley 675 de 2001, se mantuvo con un respaldo efectivo de \$19.800.824 frente a un valor que debía estar constituido de \$38.322.116, es decir, un déficit de \$18.521.292. El informe de auditoría documenta este faltante como una constante durante 2025, sin precisar en qué ejercicio se originó.

Prueba: Informe Final de Auditoría Contable Manzanares de la Cuenca (Activo Financiero), sección “Reserva Legal” (Anexo No. 2).

1.18. Red contra incendios: manejo irregular del pago del proveedor de mantenimiento

Entre el 3 y el 5 de mayo de 2025, la red contra incendios de la copropiedad sufrió una falla técnica (sobrecalentamiento del motor, daño del precalentador y pérdida de refrigerante) por el cierre de una válvula de refrigeración de la bomba, según el informe técnico del propio contratista de mantenimiento, Ferney Alonso González. Dicho informe no identifica quién cerró la válvula ni atribuye la falla a una persona determinada, y expresamente exonera de responsabilidad al contratista por “manipulación indebida de terceros”. Lo que sí es imputable directamente a la gestión de la denunciada es: (i) la contratación informal y reiterada del mismo proveedor para el mantenimiento de un sistema de seguridad crítico, sin contrato escrito ni verificación de sus aportes de ley, pese a fallas reportadas con anterioridad; y (ii) el manejo irregular del pago de la reposición del panel a ese mismo proveedor mediante el comprobante alterado No. 772, ya relacionado en el numeral 1.2.

Prueba: Informe Técnico Sistemas de Extinción, Detección y Cuarto de Bombas, servicio del 3 y 4 de mayo de

2025 (Anexo No. 14); Réplica del 24 de agosto de 2025 del tesorero Santiago Sánchez (Anexo No. 3).

1.19. Indicios graves de inconducción de la contadora y del revisor fiscal

La contadora María Bernarda Henao y el revisor fiscal Juan Diego Gómez Herrera son objeto de una investigación disciplinaria abierta por el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores (Expediente No. 2026-033, Sesión 2294 del 30 de abril de 2026), con origen en las quejas radicadas el 25 de julio de 2025 por el consejero Santiago Rodolfo Sánchez Chávez (radicados 49821.25 y 49822.25). La evidencia documental disponible muestra un patrón mixto: por una parte, el revisor fiscal detectó y reportó en 2023 el desvío de fondos a cuentas personales de la administradora, y en julio de 2025 reportó al consejo los egresos irregulares al proveedor Ferney González; por otra, se le atribuye —con soporte de una sola fuente interna, el propio tesorero, sin corroboración de auditoría independiente— la omisión reiterada de revelar esas mismas irregularidades en sus dictámenes formales ante la asamblea, y su participación, junto con la administradora, la contadora y tres consejeros, en la orden de dar de baja la cartera relacionada en el numeral 1.14. Esta denuncia se dirige exclusivamente contra la administradora; los indicios frente a la contadora y el revisor fiscal quedan documentados para la eventual acción civil de responsabilidad solidaria del consejo y de quienes ejercieron funciones de control.

Prueba: Comunicación de Apertura de Investigación Disciplinaria 2026-033 de la Junta Central de Contadores (Anexo No. 15); Radicados Queja Junta Central de Contadores (Anexo No. 16); Dictamen Intermedio con Salvedades Año 2025 (Anexo No. 9) y su Respuesta del 25 de septiembre de 2025 (Anexo No. 8).

1.20. Negativa a entregar el cargo y obstrucción de la entrega de la administración

Tras su remoción el 15 de septiembre de 2025, la denunciada se presentó el 1 de octubre de 2025 a hacer entrega del cargo junto con los exconsejeros Camilo Giraldo y Margarita Cárdenas, pero no presentó lista de chequeo ni realizó una entrega sistemática y organizada: la entrega fue verbal, sin verificación de procesos, sin documentación completa (contratos como el peritaje de Jairo Upegui no se conocen o están incompletos), sin la contabilidad con corte al 30 de septiembre de 2025, sin paz y salvos ni estados de cuenta con los contratistas, y sin la base de datos de propietarios y residentes exigida por la Ley 1581 de 2012. El Consejo de Administración legalmente electo dejó constancia expresa, en su Acta No. 05 del 23 de octubre de 2025, de que la denunciada “se ha negado a entregar el cargo y ha entorpecido toda la gestión administrativa, financiera y legal” de la copropiedad.

Prueba: “Información de Interés General” No. 03 del Consejo de Administración, 21 de octubre de 2025 (Anexo No. 20); Acta No. 05 del Consejo de Administración, 23 de octubre de 2025 (Anexo No. 22).

1.21. Ingresos por arrendamiento de parqueaderos y cuartos útiles sin destinación conocida

El Consejo de Administración entrante señaló en su Acta No. 01 del 15 de septiembre de 2025 la existencia de ingresos extraordinarios por concepto de arrendamiento de parqueaderos de visitantes y cuartos útiles, registrados contablemente como “ingresos varios y/o extraordinarios”, sin que se conozcan los contratos que los respaldan ni la destinación de esos recursos. Este hallazgo se relaciona con el nivel de certeza que le corresponde: el propio Consejo lo consigna como una observación pendiente de verificación documental, no como un hecho plenamente probado, por lo que se pone en conocimiento del Despacho para que, de estimarlo pertinente, se profundice en su investigación, sin que a la fecha exista un monto determinado ni una atribución individual de responsabilidad más allá de la constatación de que la administración a cargo de la denunciada no rindió cuentas claras sobre esos ingresos.

Prueba: Acta No. 01 del Consejo de Administración, 15 de septiembre de 2025, numeral 19 (Anexo No. 19).

2. FUNDAMENTOS DE DERECHO (TIPIFICACIÓN)

Las conductas punibles desplegadas por la señora ADRIANA MARÍA GUEVARA VELÁSQUEZ lesionan de manera grave los bienes jurídicos tutelados de la Fe Pública y el Patrimonio Económico. Con base en la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano), su comportamiento se adecúa de manera típica en los siguientes delitos:

A. Falsedad en Documento Privado (Artículo 289 C.P.): tipificada por la alteración material de la verdad histórica e ideológica en los comprobantes de egreso Nos. 772, 785, 763, 765, 766 y 796 a 801, mediante el cambio de valores, conceptos y fechas después de su rechazo por el tesorero, y la introducción de facturas de terceros ajenos a la copropiedad, con el propósito de dotar a esos documentos de eficacia probatoria dentro del tráfico contable y bancario de la persona jurídica.

B. Abuso de Confianza Calificado (Artículos 249 y 250, Numeral 4, C.P.): por la disposición indebida, en provecho personal, de dineros confiados en razón del cargo: los pagos desde y hacia la cuenta personal de la denunciada (\$81.934.479 y \$20.705.025, respectivamente), el manejo del fondo de caja menor institucional en su cuenta personal, y los retiros de efectivo en cajeros alejados de la copropiedad sin justificación operativa. La calificante del numeral 4 del artículo 250 C.P. se estructura porque los bienes apropiados pertenecen a una asociación comunitaria sin ánimo de lucro de utilidad común no gubernamental —la copropiedad, regida por la Ley 675 de 2001—, supuesto distinto y no confundible con el numeral 3 del mismo artículo, que exige participación estatal en la entidad y no es aplicable a este caso. Dada la cuantía acumulada de lo apropiado, se invoca además la circunstancia de agravación punitiva del artículo 267, numeral 1, C.P. (cuantía).

C. Hurto (Artículo 239 C.P.): por la apropiación del reembolso de \$1.700.000 destinado a la compra de una nevera para el salón social, bien que nunca ingresó a las áreas comunes ni fue incorporado al inventario de la copropiedad.

D. Administración Desleal (Artículo 250B C.P.): por el abuso de las facultades de representación en la contratación irregular y concentrada de Johan Combariza (\$247.418.253) y Geo Proyectos (\$22.610.439, con sobrecosto de \$14.497.579), la contratación con conflicto de interés no revelado en el sistema de cámaras (\$49.731.941), la baja de cartera por exceso de facultades (\$65.937.800) y los gastos jurídicos y periciales sin resultado materializado (\$60.238.711), todo lo cual causó un detrimento patrimonial cuantificado y trazable a la gestión de la denunciada muy superior al que resulta de la sola apropiación directa de fondos. Se deja constancia de que el tipo penal del artículo 250B, introducido por el artículo 17 de la Ley 1474 de 2011, está redactado en función de “sociedades” y “socios”; su aplicación a una copropiedad de propiedad horizontal —que no es una sociedad ni tiene socios, sino copropietarios— se invoca por vía de interpretación extensiva del bien jurídico protegido (el patrimonio de la persona jurídica administrada), y se solicita al Despacho valorarla en ese sentido, sin perjuicio de que los mismos hechos queden subsumidos, de no prosperar esa calificación, en el abuso de confianza calificado del literal B.

3. MEDIOS DE PRUEBA Y RELACIÓN DOCUMENTAL

De conformidad con el artículo 275 de la Ley 906 de 2004, solicito respetuosamente se tengan como elementos materiales probatorios, evidencia física e informaciones legalmente obtenidas los documentos que se relacionan a continuación, cada uno identificado con su número de anexo, organizados por hecho. La prueba central y transversal de esta denuncia es el **Anexo No. 2, Informe Final de Auditoría Contable de la Unidad Residencial Manzanares de la Cuenca, elaborado por la firma Activo Financiero** (101 páginas), que sustenta, por sí solo o en conjunto con los documentos internos de la copropiedad, la mayoría de los hechos relacionados en la sección 1.

Hecho	Categoría penal	Anexo(s)	Archivo(s) de evidencia
1.1 — Calidad y deber de custodia	Contexto	1, 2, 18, 19	Contrato de Administración PH Soluciones (2022); Informe de Auditoría (Activo Financiero); Resolución 0008009; Acta 01 Consejo (remoción)
1.2 — Egreso 772 (panel RCI)	Falsedad / Abuso de confianza	3, 4, 5	Réplica del tesorero del 24 de agosto de 2025 (con extracto Davivienda de Alianza Fiduciaria); Informe de Gestión del Tesorero a junio 20 de 2025; Informe del Tesorero de Egresos de Mayo 2025
1.3 — Egresos 763, 765, 766	Falsedad	5	Informe del Tesorero de Egresos de Mayo 2025
1.4 — Egreso 785	Falsedad	6	Alteración de Cuantía en Comprobante Egreso 785 y su correo
1.5 — Egresos 796 a 801	Falsedad	7	Respuesta a Queja de Auxiliar Administrativo Santiago
1.6 — Pagos cuenta personal (\$81.934.479)	Abuso de confianza	2	Informe Final de Auditoría Contable
1.7 — Préstamos a Adriana Guevara (\$20.705.025)	Abuso de confianza	2, 8	Informe Final de Auditoría Contable; Respuesta a Dictamen Intermedio 25/09/2025
1.8 — Caja menor en cuenta personal	Abuso de confianza	8	Respuesta a Dictamen Intermedio 25/09/2025
1.9 — Nevera salón social	Hurto	2	Informe Final de Auditoría Contable

Hecho	Categoría penal	Anexo(s)	Archivo(s) de evidencia
1.10 — Retiros en cajeros	Abuso de confianza	2, 3	Informe Final de Auditoría Contable; Réplica del 24 de agosto de 2025
1.11 — Contratación Johan Combariza	Administración desleal	2, 10	Informe Final de Auditoría Contable; Solicitud Contratos y Pólizas Proveedor Johan Combariza (11/06/2025)
1.12 — Contratación Geo Proyectos	Administración desleal	2, 11, 12	Informe Final de Auditoría Contable; Informe sobre Contrato Geo Proyectos; Finalización Contrato Geo Proyectos
1.13 — Contrato cámaras	Administración desleal	2	Informe Final de Auditoría Contable
1.14 — Baja de cartera	Administración desleal	2, 13	Informe Final de Auditoría Contable; Solicitud sobre Cartera Dada de Baja y Otros
1.15 — Gastos jurídicos sin resultado	Administración desleal	2	Informe Final de Auditoría Contable
1.16 — Patrimonio real vs. libros	Administración desleal (contexto)	2	Informe Final de Auditoría Contable
1.17 — Reserva legal	Administración desleal (contexto)	2	Informe Final de Auditoría Contable
1.18 — Red contra incendios	Abuso de confianza (contexto)	3, 14	Informe Técnico RCI Manzanares 4-5-2025; Réplica del 24 de agosto de 2025
1.19 — Indicios revisor fiscal/contadora	Indicios (contexto, no imputados en esta denuncia)	8, 9, 15, 16	Comunicación Apertura Investigación Disciplinaria 2026-033; Radicados Queja JCC; Dictamen Intermedio y su Respuesta
1.20 — Negativa a entregar el cargo	Contexto / mala fe en la entrega	20, 22	Información de Interés General No. 03; Acta 05 Consejo de Administración

1.21 — Ingresos por arriendo de parqueaderos/cuartos útiles	Indicio (contexto, pendiente de verificación)	19	Acta 01 Consejo de Administración, numeral 19
---	---	----	---

La relación completa de anexos, con su número, nombre exacto y estado, se encuentra en la sección 5.

4. ESTIMACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES

Para efectos de que el Despacho cuente con la información necesaria sobre la magnitud económica de los hechos denunciados, y sin que ello constituya una pretensión de condena en esta instancia, se informa la siguiente estimación de los daños y perjuicios patrimoniales, discriminada según su grado de certeza probatoria:

A. Apropriación directa de recursos (abuso de confianza y hurto): se estima en **CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/L (\$134.736.697)**, correspondientes a la suma de los pagos desde la cuenta personal de la denunciada (\$81.934.479, numeral 1.6), los pagos recibidos por ella bajo la figura de préstamos, que incluyen el reembolso de la nevera del salón social (\$20.705.025, numerales 1.7 y 1.9), y los comprobantes 796 a 801 sin soporte adecuado (\$32.097.193, numeral 1.5).

B. Administración desleal en la contratación: se estima en **NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/L (\$93.918.241)**, correspondientes al sobrecosto de Geo Proyectos (\$14.497.579), los gastos jurídicos y periciales sin resultado materializado (\$60.238.711) y los gastos de gestión administrativa por intereses y sanciones asumidos (\$19.181.941). Se deja constancia de que el gasto en cámaras de seguridad (\$49.731.941, numeral 1.13) y la porción de la contratación de Combariza sin pólizas (\$174.633.830 dentro del total de \$247.418.253, numeral 1.11) representan exposición patrimonial y riesgo, sin que a la fecha conste la materialización de un siniestro cuantificable en dinero por esta vía específica, por lo que se relacionan como prueba de la administración desleal pero no se incluyen en esta estimación.

C. Baja irregular de cartera: se estima en **SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L (\$65.937.800)**, sin perjuicio de que, por haber sido una decisión adoptada conjuntamente con la contadora, el revisor fiscal y el consejo de administración (numeral 1.14), su reclamación pueda extenderse por la vía civil, con fundamento en la responsabilidad de los administradores por dolo o culpa del artículo 50 de la Ley 675 de 2001 y en las reglas generales de solidaridad extracontractual del Código Civil, frente a quienes concurrieron en la decisión.

Estimación total directamente atribuible a la conducta de la denunciada: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L (\$294.592.738).

Se informa, adicionalmente, que el informe de auditoría forense establece un deterioro patrimonial global de la copropiedad de \$304.276.306 (pérdida real acumulada a septiembre de 2025, numeral 1.16), del cual una porción superior a \$153.000.000 corresponde a saldos heredados desde 2022, anteriores a la gestión de la de-

nunciada. Esta cifra global se informa como contexto financiero de la copropiedad, sin que se compute dentro de la estimación anterior, en la misma línea de la estrategia procesal acordada con el consejo de administración: presentar en sede penal los hechos con soporte probatorio directo, y reservar para el incidente de reparación integral y, en lo que corresponda, para la jurisdicción civil, el detrimento patrimonial de mayor cuantía y de responsabilidad compartida. La víctima se reserva expresamente el derecho a constituirse como tal dentro de la actuación penal y a promover dicho incidente una vez en firme la sentencia condenatoria, así como las demás acciones civiles a que haya lugar.

5. ANEXOS

Se acompañan a la presente denuncia, en archivo PDF individual y numerado, los siguientes documentos:

No.	Documento	Estado
1	Contrato de Prestación de Servicios de Administración, suscrito el 15 de junio de 2022, entre el Conjunto Residencial Manzanares de la Cuenca P.H. y PH Soluciones y Servicios Integrales S.A.S.	Disponible
2	Informe Final de Auditoría Contable — Unidad Residencial Manzanares de la Cuenca, elaborado por Activo Financiero (101 páginas)	Disponible
3	Réplica del 24 de agosto de 2025 a lo expuesto por el Revisor Fiscal y otros en la reunión informativa del 6 de agosto de 2025	Disponible
4	Informe de Gestión del Consejero Tesorero a junio 20 de 2025	Disponible
5	Informe del Consejero Tesorero de los Egresos Mes de Mayo de 2025	Disponible
6	Alteración de Cuantía en Comprobante de Egreso 785, Clase Alpha, junio 4 de 2025	Disponible
7	Respuesta a Queja de Auxiliar Administrativo Santiago, empleado de Adriana Guevara	Disponible
8	Respuesta a Dictamen Intermedio con Salvedades Año 2025, emitido el 21 de septiembre de 2025	Disponible

No.	Documento	Estado
9	Dictamen Intermedio con Salvedades Año 2025 — Revisoría Fiscal	Disponible
10	Solicitud de Contratos y Pólizas — Proveedor Johan Combariza, 11 de junio de 2025	Disponible
11	Informe sobre Contrato Geo Proyectos Ingeniería S.A.S.	Disponible
12	Finalización Contrato Geo Proyectos	Disponible
13	Solicitud sobre Cartera Dada de Baja y Otros, 31 de agosto de 2025	Disponible
14	Informe Técnico Sistemas de Extinción, Detección y Cuarto de Bombas (RCI), servicio del 3 y 4 de mayo de 2025	Disponible
15	Comunicación de Apertura de Investigación Disciplinaria 2026-033 — Junta Central de Contadores	Disponible
16	Radicados Queja Junta Central de Contadores	Disponible
17	Poder especial, amplio y suficiente, otorgado por el representante legal actual de la copropiedad a favor del abogado Juan Manuel Correa Muñoz	Disponible
18	Resolución No. 0008009 de la Alcaldía de Envigado, 9 de junio de 2022, por la cual se inscribe a Adriana María Guevara Velásquez como representante legal y administradora	Disponible
19	Acta No. 01 del Consejo de Administración, 15 de septiembre de 2025 — remoción de Adriana Guevara del cargo de administradora	Disponible
20	Información de Interés General No. 03 del Consejo de Administración, 21 de octubre de 2025	Disponible

No.	Documento	Estado
21	Información de Interés General No. 04 del Consejo de Administración, 27 de octubre de 2025	Disponible
22	Acta No. 05 del Consejo de Administración, 23 de octubre de 2025	Disponible

6. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones y comunicaciones procesales de manera física y virtual en las siguientes direcciones:

Apoderado Denunciante (Abogado Juan Manuel Correa Muñoz):

Dirección Física: Carrera 39E No. 48 F sur 85, Conjunto Residencial Manzanares de la Cuenca P.H., Envigado, Antioquia.

Dirección Electrónica: umdelacuencaph1@gmail.com

Teléfono de Contacto: 302 310 3952

Denunciada (Adriana María Guevara Velásquez):

Dirección Comercial (sin verificar contra RUES; corresponde a PH Soluciones y Servicios Integrales S.A.S., sociedad que representa, según directorios comerciales públicos): Carrera 78A No. 45GG-45, Oficina 201, Medellín, Antioquia.

Dirección Electrónica: avnana18@gmail.com

Teléfono Celular: 310 474 2267

Teléfono Comercial (sin verificar): 322 303 9561

Del Señor Fiscal Delegado, con todo respeto,

JUAN MANUEL CORREA MUÑOZ

C.C. No. 1.037.647.655 de Envigado, Antioquia.

T.P. No. 331.671 del Consejo Superior de la Judicatura.

Apoderado de la Víctima (Conjunto Residencial Manzanares de la Cuenca P.H.)